MAPA DESCRITIVO DE PROCESSO	Nº Processo: 2.02.00
NOME DO PROCESSO: DESINTELIGÊNCIA	

MATERIAL NECESSÁRIO

1. Uniforme operacional.
2. Viatura policial.
3. Colete balístico.
4. Cinturão preto com os equipamentos de proteção individual.
5. Pistola calibre .40 S&W, com 3 carregadores.
6. Algemas com a chave.
7. Fiel retrátil.
8. BOPM.
9. Relatório de Serviço Operacional.
10. Caneta.
11. Folhas para anotações (bloco ou agenda de bolso).
12. Rádio portátil (Policiamento a pé ou Integrado).
13. Formulário de Relatório de Averiguação de Infração Administrativa (RAIA).

Obs: Para aquisição e/ou utilização dos materiais acima indicados, observarem as normas internas e as especificações estabelecidas pela Instituição.

ETAPAS	PROCEDIMENTOS
Atendimento da ocorrência	1. Atendimento de ocorrência de desinteligência.

	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	POP: 2.02.01
		ESTABELECIDO EM: 2002
	ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DESINTELIGÊNCIA	REVISADO EM: 10/09/2012 Nº DA REVISÃO: 01

AUTORIDADE RESPONSÁVEL: Chefe do Estado-Maior PM.
NÍVEL DE PADRONIZAÇÃO: Geral.

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Conhecimento dos fatos que ensejaram a desinteligência.
2. Contenção dos ânimos.

SEQUÊNCIA DE AÇÕES

1. Aproximar-se com cautela a fim confirmar a natureza da ocorrência (briga de casal, ocorrência com pessoa, reclamação comercial, embriaguez, etc).
2. Verificar a necessidade de solicitar apoio (número elevado de pessoas envolvidas, existência de pessoas com ânimos exaltados, etc.)
3. Constatar visualmente se as pessoas envolvidas encontram-se armadas. Se necessário, realizar busca pessoal, conforme POP específico.
4. Identificar as pessoas envolvidas e separá-las, a fim de evitar agressões físicas e ou verbais entre elas. Se necessário, utilizar equipamentos e/ou técnicas não-letais, obedecendo o uso proporcional da força.
5. Ouvir os envolvidos separadamente, a fim de verificar as causas do desentendimento.
6. Agir com imparcialidade.
7. Ouvir as versões das testemunhas, se houver.
8. Procurar **mediar o conflito**, buscando sua resolução por meio de diálogo calmo.
9. Constatada existência de ilícito penal, conduzir as partes ao Distrito Policial.

10. **Quando houver acordo entre as partes:**
10.1. anotar dados de testemunhas, quando houver;
10.2. registrar as providências adotadas no Relatório de Serviço Operacional (RSO).
10.3. adotar as ações descritas nos item 12 e 13 deste POP.

11. **Na inexistência de acordo entre as partes**:
11.1. se não houver existência de crime e as partes não desejarem registrar o ocorrido no Distrito Policial, orientá-las a procurar o órgão específico para solucionar o problema (Juizado Especial Cível, Prefeitura, Procon, etc), registrando em Relatório de Serviço Operacional (RSO) as providências adotadas.
11.2. se houver interesse das partes em registrar o fato no Distrito Policial, conduzi-los até a presença da autoridade competente. Neste caso, elaborar BOPM.
11.2.1. sendo solicitado por uma das partes, elaborar BOPM para fins de preservação de direito.

12. Realizar consulta de antecedentes criminais das partes envolvidas.
13. Encerrar a ocorrência junto ao COPOM/CAD.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Resolver a ocorrência da melhor maneira possível, de forma que não haja futuras chamadas e que todos os envolvidos estejam de acordo com a resolução do caso.
2. Ação do policial de forma imparcial, mediando o conflito para que o fato não se agrave.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Se, ao chegar no local, for constata a existência de infração administrativa, além das providências elencadas nas sequências de ações, elaborar o Relatório sobre Averiguação de Incidente Administrativo (RAIA).
2. Se houver necessidade de condução separada das partes, solicitar apoio de outra(s) viatura(s).
3. Se houver necessidade de atendimento médico, providenciar socorro.
4. Se houver pedido de informação por parte de órgãos da mídia, o policial militar de maior grau

hierárquico, responsável pelo gerenciamento dos trabalhos, poderá fornecer dados básicos do fato (são considerados dados básicos: a natureza da ocorrência, quantidade de vítimas, detidos e de materiais apreendidos).

5. as causas, circunstâncias, efeitos, conseqüências ou detalhes de qualquer natureza relativos a fato no qual houve ou deve haver a interveniência da Polícia Militar deverá ser objeto de pedido de informação, o qual deve ser dirigido ao Centro de Comunicação Social(CComSoc) da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Não avaliar corretamente a ocorrência.
2. Deixar de identificar algum(ns) do(s) envolvido(s).
3. Agir sem imparcialidade (envolver-se na ocorrência).
4. Permitir que pessoas armadas, envolvidas na ocorrência, assim permaneçam durante seu atendimento.
5. Permitir que outras pessoas interfiram no atendimento da ocorrência, dificultando o trabalho dos policiais militares.
6. Ao invés de apaziguar os ânimos, agir inflexivelmente e com truculência.
7. O policial militar, ao ser solicitado para dar informações da ocorrência, oferecer detalhes do fato e opinião pessoal.

ESCLARECIMENTOS

1. **Desinteligência:** Desacordo entre as partes, divergência, desacordo, inimizade entre partes.

2. **Mediar conflito:** Exercer papel como intermediário entre as partes interessadas, na busca de solução para o desacordo existente.

.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		DIAGNÓSTICO DO TRABALHO OPERACIONAL		
SUPERVISOR:		**SUPERVISIONADO:**		
DATA: ____/____/____	**N° PROCESSO: 2.02.00**	**N° POP: 2.02.01**		**NOME DA TAREFA: Atendimento de ocorrência de desinteligência**
ATIVIDADES CRÍTICAS		**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÕES**
1. O policial militar confirmou a natureza da ocorrência?				
1. Constatou a necessidade de solicitar apoio?				
2. Constatou visualmente se existia(m) pessoa(s) armada(s)?				
3. Identificou e separou as pessoas envolvidas, a fim de evitar agressões físicas ou verbais?				
4. Os envolvidos foram ouvidos em separado?				
5. Os policiais agiram com imparcialidade?				
6. Procurou mediar o conflito, por meio de diálogo calmo?				
7. Na existência de ilícito penal, o policial militar identificou e conduziu as partes ao Distrito Policial?				
8. Na inexistência de acordo entre as partes e registro da ocorrência junto ao DP, o policial militar orientou as partes corretamente?				
9. Sendo solicitado por uma das partes, houve a confecção de BOPM?				
10. Nas situações de acordo entre as partes, foram registradas em RSO as providências adotadas?				
11. Os policiais realizaram a consulta de antecedentes criminais?				

DOUTRINA OPERACIONAL	
PROCESSO: DESINTELIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	**LEGISLAÇÃO**
Atribuições das Policias Militares	Art. 144, § 5º, 1ª parte, da Constituição Federal; letra "a", "b" e "c" do art. 3º do Decreto Lei nº 667/69 (redação dada pelo Decreto-Lei nº 2010, de 12JAN83); LAZZARINI, Álvaro. A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 5,. jan/mar, 1995
Preceitos constitucionais	Art. 5º e os incisos II, III, XIII, XV, XVI, XXII,XXXIX, XLII, XLIII, XLIX, LIV, LVI, LVII, LVIII, LXI, LXII, LXIII, LXIV e LXV da Constituição Federal, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.
Poder de Polícia	MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*, 26ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2001; Art 78 do Código Tributário Nacional; LAZZARINI, Álvaro e outros. *Direito Administrativo da ordem pública.* 3.ed. Rio de Janeiro:Forense, 1998
Arbitrariedade e discricionariedade da ação policial	LAZZARINI, Álvaro. Poder de Polícia e Direitos Humanos. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 30; LAZZARINI, Álvaro e outros. *Direito Administrativo da ordem pública*. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998; MAURÍCIO GARIBE e CEL PMESP ALAOR SILVA BRANDÃO. Os Limites da Discricionariedade do Poder de Polícia. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 23.
Desinteligência	Inexistência de dano juridicamente apreciável – fato atípico, mas exige a **intervenção policial** - letra "b" e "c" do art. 3º do Decreto Lei 667/69; código C-04 para Desinteligência – M-16-PM, Bol G PM 161, 27AGO08.
Condução das Partes	Inciso LXIII do art.5º da Constituição Federal; §§ 1º e 2º do art. 1º do Decreto Estadual nº 19.903/50 e Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal de nº 11; Decreto Estadual nº 57.783/12 – Veda o uso de algemas em parturientes, nas condições específicas.
Condução de partes envolvidas em infração penal de menor potencial ofensivo.	Art. 69 da Lei 9.099/95; parágrafo único do art. 69 da Lei 9.099/95. (vide também Lei Federal nº 10.455, de 13MAI02)
Condução de criança e adolescente	Artigo 106, artigo 172 e § único, artigos 178 e 262, todos da Lei federal nº 8.069, de 13JUL90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)."
Apresentação de ocorrência na repartição pública competente	Art.66, inciso I, das Contravenções Penais; art. 319 do Código Penal; Lei Federal Nº 9.099/95 cc Lei Federal Nº 10.259/01 (dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal); Resolução 233, de 09SET09; Provimento 806/03 de 24JUL03 (consolida as normas relativas aos Juizados Informais de Conciliação, Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Juizados Criminais); Resoluções de nº 2.076, de 22JUL77 e 2.010/16, de 22JUL10, ambas do Conselho Econômico e Social da ONU (Organização das Nações Unidas); Decreto Estadual nº 57.783, de 10FEV12 – Veda o uso de algemas em parturientes, nas condições específicas.
Comunicação Social	Diretriz PM5-001/55/06, alterada pela Ordem Complementar nº PM5-001/05/90 e pela Portaria nº PM5-003/511/11, publicada no Boletim Geral nº 105, de 06JUN11.

RELAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DESTA REVISÃO:

Cap PM 891175-4 Marco Antonio de Oliveira Faria, da Coord Op PM
1º Ten PM 940617-4 Luciano Simões Alves, da DEC
1º Ten PM 880258-A Marcos Maciel Galindo, do 1º BPChq
1º Ten PM 900583-8 José Donizetti Gomes de Oliveira, do 3º BPM/I
1º Ten PM 933765-2 Milton Luis da Silva Farias, do 1º BPRv
1º Ten PM 942806-4 Divaldi de Souza Rocha Segundo, do 7º BPM/I
1º Ten PM 107973-5 Herbert Honorato dos Santos, do 6º BPM/M
1º Ten PM 117569-6 Bruno Pettan Viegas de Carvalho, do 8º BPM/I
1º Ten PM 118481-4 Eduardo Yajima Nishimura Peres, do 1º BPAmb
1º Ten PM 118426-1 José Antônio Marciano Neto, do 8º BPM/I
2º Ten PM 127654-9 Felipe Justo Pereira de Carvalho, do 7º BPM/M
Subten PM 852629-0 Marcos Antonio Tobias, do 1º BPChq
1º Sgt PM 871390-1 Mauro Roberto de Oliveira Santos, do 1º BPChq
2º Sgt PM 902768-8 Carlos Eduardo Ferreira, do 7º BPM/M
2º Sgt PM 933740-7 Fabiano Monteiro Ribeiro, do 1º BPRv
2º Sgt PM 953293-5 Anderson Estevo de Oliveira, do 6º BPM/M
3º Sgt PM 971111-2 Marcio Roberto Dias, do 51º BPM/I
Sd PM 913046-2 La-Hire Evangelista da Silva, do 7º BPM/I
Sd PM 930177-1 Maurício da Silva, do 8º BPM/I
Sd PM 104290-4 José Roberto Mota Ferreira, do 22º BPM/M
Sd PM 122487-5 Robson Amorim Steagall, do 1º BPAmb.